

1500218-13.2021.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295921/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 21111542 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 1411/21/627 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2295921 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av.Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio-SP - cep 19470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500218-13.2021.8.26.0585 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-13.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295921/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 21111542 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 1411/21/627 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO, 2295921 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI BATALINI RODRIGUES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

Trata-se de processo de conhecimento em que DAVI BATALINI RODRIGUES e outro foi condenado ao pagamento de 12 dias-multa, no importe atualizado de R\$ 475,79. Pois bem.

Nas palavras do eminente Ministro Castro Moreira: "A tutela jurisdicional executiva não deve ser prestada, quando a reduzida quantia perseguida pelo credor denota sua inutilidade, ainda mais quando se tem em vista a despesa pública que envolve a cobrança judicial da dívida ativa" (Resp 429.788/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 14/03/2005, p. 248).

Firmadas tais premissas, e voltando-se às legislações estaduais, tem-se que o artigo 1º da Lei nº 14.272/10 do Estado de São Paulo autoriza a não cobrança de

débitos cujos valores atualizados não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs).

Por sua vez, o artigo 2º do mesmo diploma legal prevê que os critérios para ajuizamento ou desistência de ações, inclusive execução fiscal, serão determinados exclusivamente em resolução do Procurador Geral do Estado.

Nesse sentido, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo editou a Resolução nº 21/2017 (DOSP 161, 25.08.2017, Poder Executivo - Seção I, pág. 68), cujo artigo 1º, caput e inciso XIV, dispõe que não serão propostas execuções fiscais visando à cobrança dos débitos de multas impostas em processos criminais quando o valor da causa for igual ou inferior a 1.200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP's), o que atualmente corresponde a R\$ 38.364,00 (trinta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais) – e, neste ponto, anote-se que o cálculo homologado da pena de multa aqui aplicada reporta a quantia bem inferior ao acima referido.

Nesse contexto, embora a Lei n.º 13.964/2019 tenha transferido a legitimidade para a cobrança da pena de multa da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL para o MINISTÉRIO PÚBLICO, não se pode olvidar que a execução, como procedimento que visa a expropriação de bens para a satisfação do crédito, continua inserida dentro das premissas mencionadas e, justamente por isso, deve obedecer aos parâmetros lá fixados.

Considerando que o Código Penal dispõe que a pena de multa será considerada dívida de valor (mesmo entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 3150, e ainda que não tenha perdido seu caráter penal), aplicando-se ao processamento do processo execução a legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51), as aludidas normas estaduais inerentes à execução fiscal devem ser levadas em consideração para aferição da necessidade de extração de certidão de sentença para instruir eventual ação executória a ser promovida pelo Ministério Público.

In casu, seguindo o entendimento acima exposto, o ilustre representante do Ministério Público entendeu que, levando-se em consideração as condições pessoais do(a) sentenciado(a), restou evidenciado nos autos sua hipossuficiência e, por consequência, impossibilidade de pagar a dívida, requerendo assim o Parquet, por economia processual (vez que eventual execução estaria facada ao fracasso), a extinção da punibilidade com relação à pena de multa.

Anoto que este Juízo tem se manifestado, reiteradamente e em diversos processos, contrariamente à corrente acima referida, entendendo que o baixo valor da dívida não ensejaria, por si só, a extinção da punibilidade mesmo quando demonstrada a impossibilidade de o(a) sentenciado(a) solve-la.

Porém são sólidos e convincentes os argumentos apresentados, tanto agora pelo Ministério Público (o titular do exercício de ação do processo executório) quanto os apresentados pela Defensoria Pública em diversos outros processos de execução da pena de multa em trâmite neste Juízo.

De fato, maior parte das execuções da pena de multa em trâmite nesta Comarca não ultrapassam o valor mínimo referido pela Resolução nº 21/2017, assim como, após iniciado o processo executório, ínfimo é o número de executados que adimplem a dívida, bem como irrisório os valores encontrados após realização de pesquisas de ativos financeiros (Sisbajud).

Ou seja, a maioria dos processos executórios restam frustrados ante a latente hipossuficiência financeira dos executados, prestando-se tais ações a tão somente atravancar o já assoberbado Poder Judiciário Paulista e a movimentar de forma inútil o aparato Estatal.

Sob tal ótica fica claro que carece de interesse de agir (em sua modalidade necessidade) a propositura de uma ação executória natimorta.

E isso porque a jurisdição, como manifestação do poder de império do Estado, é prestada nos termos e nos limites da lei e, por isso, é balizada por princípios e normas jurídicas – entre eles o da economia, atacado frontalmente pela desnecessária movimentação da máquina judiciária.

Assim sendo, após profunda reflexão, revejo posicionamento anterior, até por observar as reais condições financeiras da população brasileira, em especial dos sentenciados desta interiorana e diminuta Comarca de Presidente Epitácio-SP.

Por conseguinte, ante a latente inexecutibilidade do valor da multa imposta, atenta

aos artigos 1º da Lei nº 14.272/10 do Estado de São Paulo e 1º, caput e inciso XIV, da Resolução nº 45/2011 da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVI BATALINI RODRIGUES e outro só e tão somente em relação à PENA DE MULTA que lhe foi imposta nos autos deste processo penal, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante ao evidente desinteresse recursal do(a) sentenciado(a), aguarde-se pelo trânsito em julgado para o Ministério Público.

Lance-se no Histórico de Partes o evento "94 - Multa Julgada Extinta".

Após, expeça-se ofício único comunicando o trânsito em julgado da sentença extintiva ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Tratando-se de Pena de Multa cumulada com pena Pena Privativa de Liberdade ou Pena Restritiva de Direitos, comunique-se ao Juízo das Execuções a presente extinção.

Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e encaminhe-se os autos à fila "Processo Arquivado", aguardando-se por informações quanto ao cumprimento integral da pena corporal.

P.I.C.

Presidente Eptacio, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA